



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Honduras, C. A.

Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.

TITULO I
DE "EL INSTITUTO"
CAPITULO UNICO

Artículo 1

Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO".

Artículo 2

"EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley.

Artículo 3

"El INSTITUTO" tendrá su domicilio en la capital de la República, pudiendo establecer unidades administrativas, en cualquier lugar del territorio nacional, siempre y cuando se considere necesario.

TITULO II
DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
CAPITULO I

Artículo 4

La gestión administrativa de "EL INSTITUTO" estará a cargo de los siguientes órganos: EL DIRECTORIO y la SECRETARIA EJECUTIVA.

**CAPITULO II
DEL DIRECTORIO****Artículo 5**

El Directorio es el órgano superior de dirección y decisión; y estará integrado por los siguientes miembros:

- a) El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública o su representante, quien lo presidirá;
- b) El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social, o su representante;
- c) El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público, o su representante;
- d) El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, o su representante;
- e) Un miembro propietario y un suplente por cada uno de los Colegios Magisteriales que gocen de Personería Jurídica, sin que en ningún caso exceda de cuatro propietarios y cuatro suplentes;
- f) Un Miembro Propietario y un Suplente por los docentes jubilados o pensionados, electo por la Asociación Nacional de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras.
- g) Un Miembro Propietario y un Suplente electos de común acuerdo por los propietarios de Establecimientos Privados de Educación, que sean integrantes del Sistema. El Ministerio de Educación Pública reglamentará el procedimiento de su elección.

Artículo 6

Para ser miembro del Directorio se requiere:

- a) Ser hondureño por nacimiento;
- b) Ser mayor de edad;
- c) Estar en el pleno goce de los derechos civiles;
- d) Ser del estado seglar.

Artículo 7

No podrán ser miembros del Directorio:

- a) Los cónyuges o parientes entres sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- b) El cónyuge o quienes tengan vínculos de parentesco, con el Secretario Ejecutivo de "EL INSTITUTO ", dentro de los mismos grados mencionados en el inciso anterior;
- c) Los deudores morosos de la Hacienda Pública, como consecuencia de la administración de fondos nacionales. Cuando ocurra o sobrevenga alguna de las anteriores inhabilidades, caducará la elección o el nombramiento del miembro y se procederá a sustituirlo en la forma prescrita el respectivo suplente.

Artículo 8

En caso de ausencia o impedimento temporal de cualquiera de los miembros propietarios, lo sustituirá el respectivo suplente.

Artículo 9

El Directorio celebrará sesiones ordinarias una vez por semana y extraordinarias siempre que haya asuntos urgentes que tratar y sea convocado de oficio por el Presidente, o a solicitud de dos o más miembros por intermedio del Secretario del Directorio.

Artículo 10

Para que sean válidas las sesiones del Directorio, será necesario por lo menos la asistencia de cinco de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos, a excepción de las resoluciones sobre inversiones, en las cuales será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.

Artículo 11

Ningún miembro del Directorio podrá intervenir ni conocer en asuntos propios, de su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En estos casos el miembro interesado deberá comunicar sus impedimentos al Directorio o éste lo excluirá de oficio.

Artículo 12

En las resoluciones del Directorio que contravengan las disposiciones legales, serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causaren, todos los miembros que hubieren concurrido con su voto. Los que no están de

acuerdo con las resoluciones, no incurrirán en responsabilidad solidaria, pero será necesario se haga constar su voto en contra en el acta de la sesión en que se hubiere tratado el asunto.

Artículo 13

En cada sesión a la que asistan los miembros propietarios del Directorio o en su defecto, los miembros suplentes, percibirán la dieta o remuneración que señale el Reglamento Interno del Directorio.

Artículo 14

Son atribuciones del Directorio:

- a) Emitir su Reglamento Interno y aplicar las sanciones y disposiciones que en el mismo se establezcan;
- b) Aprobar, interpretará, modificar o derogar los reglamentos que "EL INSTITUTO" requiera para su adecuado y normal funcionamiento;
- c) Discutir y aprobar, a más tardar en la segunda quincena de noviembre de cada año, el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de "EL INSTITUTO".
- d) Discutir, aprobar y publicar en el Diario Oficial de la República, y en los de mayor circulación en el país, dentro del primer trimestre de cada año, el Balance General de "EL INSTITUTO";
- e) Discutir, aprobar y publicar dentro del primer trimestre de cada año, la Memoria Anual de Labores de "EL INSTITUTO";
- f) Elegir y nombrar al Secretario Ejecutivo de "EL INSTITUTO";
- g) Remover de su cargo mediante causas debidamente comprobadas, al Secretario Ejecutivo de "EL INSTITUTO";
- h) Elegir y nombrar de conformidad con la presente Ley, al Auditor Interno de "EL INSTITUTO";
- i) Remover de su cargo por causas debidamente comprobadas, al Auditor Interno de "EL INSTITUTO";
- j) Nombrar y remover los funcionarios de "EL INSTITUTO", a propuesta del Secretario Ejecutivo, de acuerdo con la estructura administrativa;
- k) Ordenar que se efectúen valoraciones actuariales del Sistema, por lo menos una vez cada tres años;
- l) Discutir y aprobar las bases actuariales en que se sustenta el Sistema; m) Ejercer la representación legal de "EL INSTITUTO", a través del Presidente, el que a su vez podrá delegarla con previa autorización del Directorio en cualquiera de sus miembros o en su defecto, en el Secretario Ejecutivo;
- n) Resolver sobre las inversiones y beneficios del Sistema, previo dictamen de la Secretaría Ejecutiva;

o) Las demás que le sean conferidas por la presente Ley y sus Reglamentos.

CAPITULO III

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Artículo 15

La Secretaría Ejecutiva es el órgano superior de ejecución y estará a cargo de un Secretario Ejecutivo, asistido por un Sub-Secretario.

Artículo 16

El Secretario Ejecutivo ejercerá las funciones organizativas, administrativas y financieras, orientadas a la consecución de los objetivos de "EL INSTITUTO", definidos en la presente Ley, sus reglamentos y resoluciones emitidas por el Directorio.

Artículo 17

Para optar al cargo de Secretario Ejecutivo, deberán llenarse los siguientes requisitos:

- a) Ser hondureño por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles;
- b) Ser mayor de edad y del estado seglar;
- c) Ser un profesional calificado para dicho cargo.

Artículo 18

No pueden desempeñar el cargo de Secretario y Sub-Secretario:

- a) Los menores de veinticinco años de edad; b) Los que se encuentren en los casos señalados en los incisos (a) y (c) del Artículo 7 de esta Ley;
- c) Los cónyuges o quienes tengan vínculos de parentesco con miembros del Directorio de "EL INSTITUTO", dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 19

El Secretario Ejecutivo, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Organizar y estructurar las dependencias y servicios de "EL INSTITUTO";
- b) Proponer al Directorio para su nombramiento, a los funcionarios de "EL INSTITUTO";
- c) Proponer al Directorio, por causas debidamente justificadas, la remoción de los funcionarios de "EL INSTITUTO";

- d) Nombrar a los empleados de "EL INSTITUTO" y removerlos por causas justificadas;
- e) Proponer al Directorio la contratación de servicios especializados que a su juicio, demanden las necesidades técnicas de "EL INSTITUTO";
- f) Presentar al Directorio, para su resolución, el dictamen correspondiente sobre las inversiones y beneficios del Sistema;
- g) Presentar al Directorio en la segunda quincena del mes de octubre de cada año, el Proyecto de Presupuesto Anual de ingresos y Egresos de "EL INSTITUTO";
- h) Velar por un equilibrio razonable del Presupuesto de Ingresos y Egresos de "EL INSTITUTO", debiendo presentar trimestralmente al Directorio la liquidación presupuestaria.
- i) Presentar al Directorio para su discusión y aprobación dentro de los dos primeros meses de cada año, el Balance General y el Proyecto de Memoria Anual de Labores de "EL INSTITUTO", relativos al último ejercicio administrativo;
- j) Asistir a sesiones del Directorio actuar como su Secretario y tomar parte en las deliberaciones, sin derecho a voto;
- k) Someter al Directorio para su correspondiente aprobación, los proyectos de reglamento que deban emitirse, conforme a la presente Ley; l) Las demás que señala la presente Ley, sus Reglamentos y las Resoluciones del Directorio.

Artículo 20

Previo a la toma de posesión de sus cargos, el Secretario Ejecutivo y Sub-Secretario, deberán cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Servidores Públicos y rendir la caución de Ley que determine la Contraloría General de la República.

Artículo 21

El Sub-Secretario Ejecutivo desempeñará las funciones que le señale el Reglamento de esta Ley y las que le asigne el Secretario Ejecutivo.

Artículo 22

Son integrantes del Sistema de Previsión del Magisterio: El Estado y en virtud de su afiliación obligatoria a "EL INSTITUTO", las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas del Sistema Educativo Escolar y los docentes en servicio, jubilados o pensionados.

Artículo 23

Son docentes, los que para efectos de esta Ley se denominarán PARTICIPANTES, los que imparten, dirigen, administran, supervisan, planifican, investigan u orientan

la Educación Escolar del país, en todos sus niveles, y los que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:

- a) Que el sueldo que perciban como remuneración de sus servicios sea determinado con arreglo a la Ley de Escalafón del Magisterio.
- b) Que pertenezcan a cualquiera de los Colegios Magisteriales que tengan representación en el Directorio de "EL INSTITUTO", y/o.
- c) Que el ejercicio de la docencia constituya su ocupación principal.

Artículo 24

Los docentes de nivel universitario o especializado podrán ser PARTICIPANTES del Sistema conforme a los procedimientos que establezca el Reglamento de esta Ley, siempre que un estudio actuarial así lo determine.

Artículo 25

Asimismo tendrán la calidad establecida por el Artículo 23, previa afiliación obligatoria a "EL INSTITUTO", las siguientes personas:

- a) Los docentes hondureños que en uso de becas, realicen estudios en el extranjero, tanto patrocinados por Organismos Internacionales como Nacionales o de otros Estados.
- b) Los docentes hondureños que presten servicios técnicos en Organismos Internacionales de Educación, Ciencia o Cultura, de los cuales HONDURAS sea país miembro o cuando el docente siendo miembro del sistema pase a prestar servicios en Proyectos o Programas de la Secretaría de Educación Pública financiados con préstamos o donaciones de Organismos Internacionales. En estos casos la Secretaría cuidará que por el conducto correspondiente se haga efectiva a INPREMA la cuota patronal y la del docente.
- c) Los docentes originarios de otros países que presten servicios en territorio nacional con arreglo a los Convenios y Tratados suscritos y ratificados por HONDURAS, siempre que haya reciprocidad y hasta donde ésta se extienda.
- d) Los docentes que gocen de licencia sin sueldo y que desempeñen cargo a tiempo completo en Organizaciones Magisteriales legalmente por el Estado.
- e) Los docentes que gocen de licencia de conformidad con el Artículo 70, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de Educación, siempre que en estos casos el plazo de dicha licencia no sea mayor de seis meses. El Reglamento de la Ley regulará la forma de dichos PARTICIPANTES.

CAPITULO II

DEL PATRIMONIO ECONOMICO

Artículo 26

El patrimonio económico de "EL INSTITUTO" estará constituido por:

- a) Las cotizaciones de los PARTICIPANTES,
- b) Las aportaciones del Estado,
- c) Las aportaciones de las instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar,
- d) El producto financiero de sus fondos y reservas,
- e) El monto de las multas aplicadas por las sanciones prescritas por la presente Ley,
- f) Las herencias, legados o donaciones a favor de "EL INSTITUTO", que no comprometan su autonomía, patrimonio e independencia,
- g) Los bienes muebles o inmuebles que para el cumplimiento de sus funciones o mediante el giro de sus actividades adquiera "EL INSTITUTO",
- h) Otros.

CAPITULO III**DEL REGIMEN FINANCIERO ACTUARIAL****Artículo 27**

Para el cumplimiento de su objetivo, funcionamiento y administración, "EL INSTITUTO" percibirá las aportaciones del Gobierno Central y de las instituciones Semi-Oficiales y Privadas del Sistema Educativo Escolar, y las cotizaciones individuales de los PARTICIPANTES conforme a las siguientes tasas:

- a) Las aportaciones del Gobierno Central, se calcularán sobre el total de los sueldos pagados a los "PARTICIPANTES" de la manera siguiente: 1981 el 8%, 1982 el 9%, 1983 el 10%, 1984 en adelante el 12%
- b) Las aportaciones de las Instituciones Semi- Oficiales y Privadas de Educación escolar, se calcularán sobre el total de los sueldos pagados a los "PARTICIPANTES" de la manera siguiente: 1981 el 8%, 1982 el 9%, 1983 el 10%, 1984 en adelante el 11 %.
- c) Las cotizaciones de los "PARTICIPANTES" serán el 7% del total de sus sueldos mensuales percibidos.

Artículo 28

Las aportaciones a cargo del Estado, deberán consignarse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República

Artículo 29

El Directorio podrá proponer en base a los estudios actuariales respectivos, la modificación y reajuste de las tasas para la percepción de las aportaciones y cotizaciones establecidas en el Artículo 27 de esta Ley. Al efecto, deberá someter las resoluciones consiguientes al Poder Ejecutivo a fin de que éste las someta al conocimiento y aprobación del Poder Legislativo, a través de la correspondiente Secretaría de Estado.

CAPITULO: IV**RECAUDACIONES DE APORTACIONES Y COTIZACIONES****Artículo 30**

Las aportaciones a cargo del Estado, serán anotadas en las planillas mensuales de pago de los PARTICIPANTES y el monto total será abonado mensualmente mediante depósito a favor de "EL INSTITUTO" en su Cuenta General en el Banco Central de Honduras.

Artículo 31

El monto de las aportaciones a cargo de las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar, será al del pago de los sueldos del mes que corresponda. El depósito deberá efectuarse a favor de "EL INSTITUTO" en Cuenta de Cheques en Institución bancaria que al efecto el mismo les designe.

Artículo 32

El monto de las cotizaciones a cargo de los PARTICIPANTES, deberá deducirse del importe de sus sueldos percibidos. Tanto el Estado como las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar donde aquellos laboren, deberán efectuar su depósito en la misma forma y tiempo en que hagan el de sus respectivas aportaciones.

Artículo 33

Cuando un participante desempeñe dos o más cargos en uno o varios centros de enseñanza o dependencias, el Estado, las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar, según sea el caso, y los PARTICIPANTES, deberán aportar y cotizar respectivamente, por el total de los sueldos pagados y percibidos. Lo anterior es aplicable a toda clase de sueldo normal y extraordinario, incluyendo lo que tiene como unidad de tiempo remunerado la hora de servicio.

Artículo 34

El Estado y las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar, remitirán dentro de los tres días siguientes a aquel en que hubiere efectuado los depósitos, el comprobante bancario correspondiente, acompañado de una nómina en que consten las aportaciones y cotizaciones respectivas.

Artículo 35

Las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar que no efectúen el depósito de las aportaciones y cotizaciones en el término de los Artículos 31 y 32 que anteceden, serán sancionados con un recargo sobre el monto de las mismas en la siguiente forma:

- a) Con el uno por ciento (1%) si el depósito es hecho después de los 15 días y antes de los 45 a que se refiere el Artículo 31 de esta Ley.
- b) Con el cinco por ciento (5%) si el depósito es hecho en el período comprendido entre los 45 y 60 días siguientes al del pago de los sueldos del mes que corresponde; y
- c) Con el diez por ciento (10%) si el depósito es hecho en el período comprendido entre los 60 a los 90 días en que deban efectuarlo. Transcurrido el último plazo sin que los responsables hubiesen cumplido con sus obligaciones, "EL INSTITUTO" proceder a hacer valer sus derechos por la vía de apremio.

Artículo 36

El Estado, las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar, serán solidariamente responsables del pago de aquellas cotizaciones que, en su oportunidad, dejaren de deducir de sus sueldos a los "PARTICIPANTES".

CAPITULO: V**DE LAS RESERVAS E INVERSIONES****Artículo 37**

Para garantizar el pago de las prestaciones se constituirán las reservas que determinen las bases técnico actuariales de "EL INSTITUTO".

Artículo 38

Las inversiones de los recursos financieros de "EL INSTITUTO", deberán hacerse atendiendo a razones de seguridad, rentabilidad y liquidez; pero en igualdad de condiciones, deberá darse preferencia a aquellas inversiones que conllevan mayor utilidad social y económica para los PARTICIPANTES.

Artículo 39

Con el propósito de orientar y programar las inversiones se establece la Comisión Técnica de Inversiones, la que estará integrada conforme lo determine el Reglamento respectivo.

CAPITULO: VI**DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION****Artículo 40**

Los gastos de administración de "EL INSTITUTO" serán determinados por el Directorio de conformidad con los índices actuariales del Sistema.

TITULO: IV**DEL REGIMEN DE BENEFICIOS****CAPITULO: I****CLASIFICACION****Artículo 41**

Los beneficios que "EL INSTITUTO" otorgará a los PARTICIPANTES del sistema, se clasifican en prestaciones y Servicios.

Artículo 42

Las Prestaciones son los derechos adquiridos por los PARTICIPANTES, cuando concurren las condiciones y se llenen los requisitos establecidos, para su disfrute, que para los efectos de esta Ley son:

- a) El Seguro de Vida
- b) La Pensión por Invalidez
- c) Beneficio de Separación
- d) La Jubilación.

Artículo 43

Los Servicios constituyen los beneficios accesorios del Sistema de Previsión y son opcionales para todos los PARTICIPANTES que ofrezcan las garantías requeridas por los reglamentos que regulen su otorgamiento, que para los efectos de esta Ley serán:

- a) Los Préstamos Personales
- b) Los Préstamos para la Vivienda; y,
- c) Otros que en el futuro se establezcan siempre que un estudio actuarial los recomiende.

Artículo 44

"EL INSTITUTO", de acuerdo con sus objetivos y en consideración a las necesidades de los PARTICIPANTES y con fundamento en los estudios técnicos relativos, podrá proponer la modificación o institución de otros beneficios no especificados en esta Ley.

CAPITULO: II**DE LAS PRESTACIONES****Artículo 45**

Las prestaciones se otorgarán en consideración a la edad, a los años de servicio, a los sueldos devengados y al monto de las cotizaciones.

Artículo 46

La edad declarada por el PARTICIPANTE al momento de su afiliación, deberá ser comprobada mediante, o en su defecto por cualquier otro documento de igual valor probatorio.

Artículo 47

Si al momento de su afiliación, o con posterioridad, el PARTICIPANTE presentara pruebas fehacientes de su edad, "EL INSTITUTO" lo anotará en el expediente y no podrá exigir nuevas pruebas cuando haya de pagar la indemnización para el caso de muerte u otorgar la jubilación.

Artículo 48

Los años de servicio deberán ser comprobados mediante Certificación extendida por la Oficina de Personal y Escalafón del magisterio o Institución, competente.

Artículo 49

En el cómputo del tiempo trabajado, se tomarán en cuenta los años completos de servicio más la parte decimal equivalente por el período fraccionario. En el último año de labores, si éste fuere igual o superior a los seis meses, se tomará como año completo.

CAPITULO: III

DEL SEGURO DE VIDA

Artículo 50

Al ocurrir la muerte de cualquier PARTICIPANTE, comprendido en los artículos 23, 24 y 25 de esta Ley, "EL INSTITUTO" pagará a los beneficiarios designados, una indemnización equivalente a la suma de los siguientes valores:

- a) Una cantidad igual a 18 veces el sueldo mensual que el PARTICIPANTE devengaba al momento del acaecimiento de su muerte. b) El monto que por concepto del beneficio de separación le hubiere correspondido de acuerdo al artículo 53; y,
- c) En caso de muerte accidental 36 veces el sueldo que devengaba al momento de su muerte más el monto del Beneficio de separación.

Artículo 51

EL PARTICIPANTE tendrá en todo tiempo derecho a designar o cambiar sus beneficiarios, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte.

Artículo 52

Si el PARTICIPANTE no hubiere hecho designación de beneficiarios, tendrá derecho a recibir la indemnización:

- a) El cónyuge o compañero, compañera de hogar, los hijos menores de edad, y los ascendientes que dependían económicamente del PARTICIPANTE; y,
- b) A falta de los beneficiarios indicados en el literal que antecede, las personas que de conformidad al Código Civil dependían económica, parcial o totalmente del PARTICIPANTE. La indemnización se repartir entre los beneficiarios por partes iguales.

Artículo 53

Cuando un participante no haya cumplido la edad de retiro los años de servicio y se separe del Sistema, tendrá derecho a recibir una cantidad en concepto de separación, igual al Setenta por ciento (70%) de la cantidad que resulte de multiplicar el sueldo promedio de los últimos treinta y seis sueldos mensuales devengados por el número de años de cotización.

Artículo 54

Si el PARTICIPANTE optase por no retirar el monto que por concepto de separación le correspondiera, "EL INSTITUTO lo transferirá a una cuenta de Acreedores Varios, reconociendo el interés del 6% anual; el PARTICIPANTE pasará a una situación suspensiva con derecho a reintegrarse al Sistema.

Artículo 55

El PARTICIPANTE que reingrese al Sistema y hubiere hecho uso del derecho establecido en el Artículo 53 de esta Ley, estará obligado a reintegrar la suma que haya recibido más los intereses calculados a la tasa promedio del rendimiento de las inversiones en un plazo no mayor de cinco años y conforme lo disponga el Reglamento de esta Ley.

CAPITULO: V**DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ****Artículo 56**

La Pensión por Invalidez, es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual a que los PARTICIPANTES tienen derecho cuando, a consecuencia de enfermedad o de accidente, les sobreviene una incapacidad total y permanente para el normal desempeño de sus funciones o labores.

Artículo 57

El monto de la pensión será igual al Ochenta por ciento (80%) del sueldo mensual devengado por el PARTICIPANTE al momento de sobrevenir la enfermedad o el accidente causante de la incapacidad. Por sueldo mensual deberá entenderse el monto de los ingresos mensuales del PARTICIPANTE que sirvan de base para el cálculo de sus cotizaciones al Instituto.

Artículo 58

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto mensual de una pensión en ningún caso podrá ser inferior a CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L. 150.00).

Artículo 59

Con respecto a los primeros tres meses de incapacidad total permanente del PARTICIPANTE, se estará a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación.

Artículo 60

Para la comprobación y dictamen sobre las pensiones por Invalidez, se establece la Comisión Técnica de Invalidez la cual estará integrada en la forma que determine el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 61

Corresponde al Directorio de "EL INSTITUTO", aprobar o denegar el otorgamiento de las pensiones, previo dictamen de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 62

Toda pensión tendrá el carácter de provisional en los dos primeros años de disfrute. Durante ese período, el pensionista deberá someterse a los exámenes o pruebas que le sean requeridos por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" sufragará los gastos incurridos por el Pensionista en el cumplimiento de esa obligación. Su negativa a someterse a dichos exámenes o pruebas, sin causa justificada, pondrá fin al disfrute de la pensión.

Artículo 63

Al finalizar el período provisional de la pensión y oído el dictamen de la Secretaría Ejecutiva, "EL INSTITUTO" confirmará el carácter vitalicio de la pensión si procediera o lo revocará, si el pensionista ha recuperado su capacidad para el trabajo remunerado.

Artículo 64

Revocada la pensión, el pensionista seguirá gozando de la misma, por el término de hasta (6) meses, tiempo durante el cual "EL INSTITUTO" solicitará a la dependencia estatal o institución, la restitución del pensionista a su cargo o en otro de igual categoría y remuneración actualizada.

Artículo 65

La dependencia o institución estará en la obligación de acceder a la solicitud de restitución del pensionista formulada por "EL INSTITUTO", bajo pena de rembolsar al mismo, el importe de la pensión pagada al pensionista durante el período transcurrido, a partir de la fecha en que debió haber sido restituido.

Artículo 66

El pensionista que no aceptare el cargo que de conformidad al Artículo 64 se le ofreciere, perderá el derecho a la pensión, salvo causas debidamente justificadas ante "EL INSTITUTO".

Artículo 67

Si un pensionista muere después de haber adquirido el derecho a percibir la pensión o después de haberla disfrutado sus beneficiarios tendrán derecho a continuar recibéndola por un número de sesenta mensualidades.

CAPITULO: VI
DE LA JUBILACION

Artículo 68

La jubilación es la renta vitalicia, pagadera con periodicidad mensual, a que tienen derecho los PARTICIPANTES que hayan cumplido un mínimo de diez años de servicio continuos o alternos, y cincuenta años de edad.

Artículo 69

La jubilación podrá otorgarse por retiro voluntario u obligatorio. La jubilación por retiro voluntario, tendrá lugar cuando el PARTICIPANTE ejercite su derecho en cualquier momento, a partir de la fecha de haber cumplido con los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio a que se refiere el Artículo anterior. La jubilación por retiro obligatorio, tendrá lugar cuando el "PARTICIPANTE" haya cumplido con el tiempo mínimo de servicio y alcanzado los sesenta años de edad.

Artículo 70

La jubilación por retiro obligatorio se suspenderá por solicitud oportuna del "PARTICIPANTE" en los casos que concurren las siguientes situaciones:

- a) Que la permanencia del PARTICIPANTE en el servicio sea de interés para la educación pública, a juicio de la dependencia respectiva o de la Institución donde labora; y.
- b) Si el PARTICIPANTE, debidamente comprobado, estuviere física y mentalmente apto para continuar en servicio activo. En estos casos la continuación en el servicio del PARTICIPANTE no podrá extenderse más allá de la fecha en que cumpla la edad de 70 años.

Artículo 71

Los PARTICIPANTES que no habiendo cumplido los cincuenta años de edad, pero teniendo diez o más años de servicio y se retiren del mismo, conservarán su derecho a jubilarse al cumplir cincuenta años. La conservación de este derecho es excluyente con el Beneficio de Separación, correspondiendo al PARTICIPANTE optar entre uno u otro.

Artículo 72

El monto mensual de la jubilación será igual al tres por ciento (3%) de la cantidad que resulte de multiplicar el sueldo promedio de los últimos treinta y seis sueldos mensuales devengados por el número de años de servicio acreditados. La aplicación del 3% se hará de conformidad con el Artículo 94 de esta Ley. No obstante lo anterior, el monto mensual de una jubilación en ningún caso podrá ser inferior a Ciento Cincuenta Lempiras, ni superior al 90% del sueldo promedio obtenido.

Artículo 73

Para obtener la jubilación por retiro voluntario "EL PARTICIPANTE" deberá presentar ante "EL INSTITUTO" la solicitud correspondiente en el formulario que éste le proporcionará, acompañado de los documentos que en el mismo se señalen. La jubilación por retiro obligatorio se otorgará de oficio.

Artículo 74

Corresponde al Directorio de "EL INSTITUTO", el otorgamiento de las jubilaciones o la denegación en su caso, previo dictamen de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 75

Si un PARTICIPANTE muere después de haber adquirido el derecho a percibir la jubilación o después de haberla estado disfrutando, sus beneficiarios tendrán derecho a continuar recibéndola por el número de sesenta mensualidades.

CAPITULO: VII**CONSIDERACIONES COMUNES A LAS PRESTACIONES****Artículo 76**

Las prestaciones establecidas por la presente Ley, constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie puede ser privado de ellos, en todo o en parte, sino en los casos que expresamente se prescriba lo contrario. Tampoco podrán ser susceptibles de embargo, sino para hacer efectiva la obligación de alimentos, de conformidad con el Código Civil, mediante mandamiento judicial.

Artículo 77

Todas las prestaciones otorgadas por esta Ley, son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean o recibieren sus titulares; y las únicas incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional en los niveles de enseñanza comprendidos en el Sistema de Previsión de "EL INSTITUTO" y el trabajo remunerado de los jubilados y pensionados en cargos del Sector Público, excepto cuando los jubilados desempeñen funciones de consultoría, asesoría o impartan conferencias, seminarios o talleres. En estos casos el jubilado no cotizará para ningún sistema de previsión social que signifique un aumento a la cuantía de la jubilación percibida.

Artículo 78

La jubilación o pensión será suspendida por el tiempo que dure la incompatibilidad; al volver el docente a la situación de retiro, se le otorgará nuevamente el beneficio con el incremento que corresponda al período adicional laborado, tomándole en cuenta además los sueldos por los cuales hubiere cotizado a este Sistema.

Artículo 79

"EL INSTITUTO" podrá investigar cuando lo estime conveniente, la supervivencia de los jubilados o pensionados.

TITULO : V**DE LA FISCALIZACION Y AUDITORIA****CAPITULO: I****DE LA FISCALIZACION****Artículo 80**

Las funciones de inspección y fiscalización de cuentas de "EL INSTITUTO" y la revisión de sus operaciones, estarán a cargo de la Contraloría General de la República.

CAPITULO: II

Artículo 81

La Auditoría Interna de "EL INSTITUTO" estará a cargo de un Auditor nombrado por el Directorio de una terna propuesta por la Contraloría General de la República. El Auditor Interno informará de su cometido, al Directorio de "EL INSTITUTO".

Artículo 82

Para optar el cargo de Auditor Interno, se requiere:

- a) Ser hondureño por nacimiento;
- b) Ser mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles;
- c) Poseer el título de Licenciado en Auditoría o Perito Mercantil y Contador Público;
- d) Haber desempeñado igual o similar cargo en el Sector Público o Privado, por un término no menor de cinco años;
- e) No ser cónyuge ni tener vínculos de parentesco con los miembros del Directorio, Secretario Ejecutivo y demás funcionarios de "EL INSTITUTO" y no estar moroso con la Hacienda Pública;
- f) Estar colegiado y solvente con su Organización.

Artículo 83

Son atribuciones del Auditor Interno:

- a) Fiscalizar constantemente las operaciones de la ejecución presupuestaria de "EL INSTITUTO";
- b) Conocer y examinar las resoluciones del Directorio en función de las Disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;
- c) Conocer y examinar los contratos que celebre "EL INSTITUTO", para comprobar si están conforme a lo resuelto por el Directorio;
- d) Informar al Directorio de "EL INSTITUTO" sobre el cumplimiento de sus funciones;
- e) Certificar los Estados de Situación Financiera de "EL INSTITUTO";
- f) Otras que sean propias de un Auditor o señale el Reglamento de la presente Ley y/o el Directorio de "EL INSTITUTO".

TITULO: VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**CAPITULO: I**

DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES**Artículo 84**

Cada año cuando menos, el Instituto hará una revisión de la Cuantía de las Jubilaciones y Pensiones para mejorarlas, de acuerdo con el incremento en el costo de la vida. La revaloración se hará siempre que la capacidad financiera de "EL INSTITUTO" lo permita y de acuerdo con lo que dictaminen los Estudios Actuariales.

Artículo 85

El pago de las jubilaciones y pensiones acordadas a los miembros del Magisterio Nacional, con anterioridad al primero de julio de 1971, así como la revalorización o incremento de las mismas, estará a cargo del Gobierno Central, por intermedio de "EL INSTITUTO".

Artículo 86

Los beneficios de pensión por muerte que se originen por el fallecimiento de miembros del Magisterio Nacional, en goce de Jubilaciones y pensiones por enfermedad otorgadas por el Estado en base a leyes anteriores, estarán a cargo del Gobierno Central y se pagarán a sus beneficiarios a través de "EL INSTITUTO" por el término de (60) sesenta mensualidades.

CAPITULO: II**ACUMULACION DE AÑOS DE SERVICIO.****Artículo 87**

A los miembros del Magisterio Nacional que hubieren prestado sus servicios en los niveles de educación, comprendidos en el Sistema de Previsión de "EL INSTITUTO" con anterioridad al primero de julio de 1971, pero que a esa fecha no hubiere estado en servicio, en caso de ingreso al Sistema, se les tomará en cuenta los años anteriores trabajados para el cómputo de los años de servicio. No obstante lo anterior, en ningún caso podrán adquirir el derecho a la jubilación, sino después de diez años de cotizaciones, contados a partir de la fecha de su afiliación a "EL INSTITUTO".

CAPITULO: III**R E C U R S O S**

Artículo 88

Contra las resoluciones de "EL INSTITUTO", podrán interponerse los recursos de reposición y apelación subsidiaria para ante la Corte Primera de Apelación de Tegucigalpa.

CAPITULO: IV**P R E S C R I P C I O N E S****Artículo 89**

Las acciones que se deriven de las prestaciones establecidas en la presente Ley, prescribirán en cinco años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. El plazo anterior no correrá cuando los beneficiarios demuestren fehacientemente no haber tenido conocimiento del derecho constituido a su favor.

CAPITULO V**DE LAS EXENCIONES E INFORMACIONES****Artículo 90**

"EL INSTITUTO" estará exento de toda clase de tasas, impuestos o gravámenes o de cualquier otra clase de contribuciones fiscales, distritales y municipales actualmente establecidas o que en el futuro se establezcan y que pudieran recaer la universalidad de sus bienes, rentas o ingresos.

Artículo 91

Quedan exentos del uso del papel sellado y timbres, los actos jurídicos y actuaciones que se tramiten en el seno de "EL INSTITUTO" o ante autoridades judiciales o administrativas, que tengan como fin, el ejercicio de los derechos de los "PARTICIPANTES", pensionados o jubilados o de sus beneficiarios, emanados de la aplicación de la presente Ley o de su Reglamento.

Artículo 92

Los funcionarios y las entidades de carácter público, tendrán la obligación de suministrar a "EL INSTITUTO", cuantos datos, informes y dictámenes les solicite, relacionados con los beneficios y servicios que presta el sistema que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Capítulo VI**COORDINACION DEL SISTEMA****Artículo 93**

Cuando un "PARTICIPANTES" de los institutos de previsión, establecidos en el país, pase a formar parte de "El Instituto", éste reconocerá los años de servicios acreditados en aquél de donde procede. El Instituto a que el "PARTICIPANTE" haya pertenecido, hará la transferencia de las reservas actuariales que correspondan. En reciprocidad de lo anterior, "EL INSTITUTO" hará las transferencias correspondientes en los casos de aquellos "PARTICIPANTES" que pasen a formar parte de los demás Institutos. Lo dispuesto en el presente artículo, será aplicable a los "PARTICIPANTES" que estuvieren en el caso del Artículo 25, inciso "c", de esta ley, si procede.

CAPITULO VII**DISPOSICIONES TRANSITORIAS****Artículo 94**

No obstante lo dispuesto en el Artículo 72 de esta ley, el porcentaje que se tomará de base para el cálculo de beneficio de jubilación, será: 2.8% para 1981 2.9% para 1982 3% de 1983 en adelante

Artículo 95

Para los años de 1981 y 1982, el Instituto queda liberado de la obligación de jubilar de oficio al participante que haya cumplido la edad del retiro obligatorio, en los términos del Artículo 69.

Artículo 96

Por la presente ley, a partir de su vigencia queda derogado el Decreto No 84, del 10 de Diciembre de 1970, mediante el cual se creó el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. En consecuencia los activos y pasivos y, en general, los derechos y obligaciones del Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, serán adquiridos de pleno derecho por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, siempre que no sean incompatibles con las disposiciones de esta ley.

Artículo 97

La presente ley entrará en vigencia el 1 de enero de 1981, quedando derogado el Título 10 de las Disposiciones de la Ley Orgánica de Educación y la Ley de

Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional y demás disposiciones que se le opongan.

Dado en Tegucigalpa, Distrito Central, a los quince días del mes de julio de mil novecientos ochenta.

DECRETO NÚMERO 174-96

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República expresa que la docencia por su carácter informativo y formativo tiene una función social y humana.

CONSIDERANDO: Que hay un número considerable de maestros que trabajaron por más de veinte (20) años en la docencia contribuyendo a la formación científica, cultural y social de los hondureños y no han sido objeto de ninguna consideración del Estado.

CONSIDERANDO: Que por diferentes circunstancias estos maestros no lograron ser beneficiarios del sistema de jubilaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado proteger a estos educadores que habiendo llegado a la tercera edad se encuentran desprovistos de la protección social, después de haber entregado gran parte de su vida a la educación nacional.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo 1.

Incorporar al Sistema del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), para su jubilación y demás beneficios a todos los maestros que habiendo servido en la docencia por quince (15) años o más, por diversas circunstancias no se incorporaron al sistema, o que habiéndose incorporado no llenaron el requisito de cotizar el mínimo de diez (10) años.

Artículo 2.

El monto de la jubilación mensual se asignará siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 72 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, en todo caso, el monto de la misma no será menor de MIL LEMPIRAS (L. 1,000.00) mensuales.

Artículo 3. El Estado consignará en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República los gastos en que se incurra para la jubilación de los maestros que se acojan a este Decreto. El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), enviará anualmente a la Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público el presupuesto correspondiente para el cumplimiento de este beneficio. Esta Secretaría de Estado trasladará al Instituto los valores consignados para estos de jubilación.

Poder Judicial de Honduras

Artículo 4. Los maestros que se acojan a este beneficio deberán tener cumplidos como mínimo sesenta (60) años y llenar los demás requisitos aplicables que se exigen para la jubilación voluntaria prescrita en el Artículo 73 de la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, a excepción del comprobante de solvencia con el Colegio Magisterial y carnet de afiliación al Instituto, en el que deberá obtener una vez jubilado para efecto de registro y control.

Artículo 5. La jubilación se hará efectiva a partir del mes de febrero de 1997 para los maestros que hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 6. No se otorgará jubilación alguna si esta no ha sido consignada en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Artículo 7. No se acogerán a este beneficio los docentes que habiendo cotizado al sistema, hayan retirados sus aportaciones.

Artículo 8. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis.

DECRETO NÚMERO 99

La Asamblea Nacional Constituyente, investida de todos los Poderes del Estado.

DECRETA

ARTICULO 1º Reformar Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, el cual se leerá así:

ARTICULO 5º El Directorio es el órgano superior de dirección y decisión, estará integrado por los siguientes miembros:

a) El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública o su representante, quien lo presidirá; b) El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social, o su representante; c) El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público, o su representante; d) El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, o su representante; e) Un miembro propietario y un suplente por cada uno de los Colegios Magisteriales que gocen de Personería Jurídica, sin que en ningún caso exceda de cuatro propietarios y cuatro suplentes; f) Un miembro propietario y un suplente por los docentes jubilados o pensionados, electo por la Asociación

Poder Judicial de Honduras

Nacional de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras; g) Un Miembro Propietario y un Suplente electos de común acuerdo por los propietarios de Establecimientos Privados de Educación, que sean integrantes del sistema. El Ministerio de Educación Pública reglamentará el procedimiento de su elección.

ARTICULO 2º. El presente Decreto estará en vigencia en la fecha de su aprobación y deberá publicarse en el Diario Oficial "LA GACETA".

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, en Tegucigalpa, Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.

DECRETO NUMERO 180-83**EL CONGRESO NACIONAL****DECRETA:**

Artículo 1º. Reformar el Artículo 84 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el cual se leerá así:

"ARTICULO 84". Cada año cuando menos, el Instituto hará una revisión de la Cuantía de las Jubilaciones y Pensiones para mejorarlas, de acuerdo con el incremento en el costo de la vida. La revaloración se hará siempre que la capacidad financiera de "EL INSTITUTO" lo permita y de acuerdo con lo que dictaminen los Estudios Actuariales.

Artículo 2º. El presente Decreto entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintiséis días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

DECRETO NUMERO 175-84**EL CONGRESO NACIONAL****DECRETA:**

ARTICULO 1º. Reformar el Artículo 27 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el que deberá leerse así:

"ARTICULO 27". Para el cumplimiento de su objetivo, funcionamiento y administración, "EL INSTITUTO" percibirá las aportaciones del Gobierno Central y de las instituciones Semi-Oficiales y Privadas del Sistema Educativo Escolar, y las cotizaciones individuales de los PARTICIPANTES conforme a las siguientes tasas:

a) Las aportaciones del Gobierno Central, se calcularán sobre el total de los sueldos pagados a los "PARTICIPANTES" de la manera siguiente: 1981 el 8%, 1982 el 9%, 1983 el 10%, 1984 el 11%, 1985 en adelante el 12%;

Poder Judicial de Honduras

b) Las aportaciones de las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar, se calcularán sobre el total de los sueldos pagados a los PARTICIPANTES de la manera siguiente: 1981 el 8%, 1982 el 9%, 1983 el 10%, 1984 en adelante el 11%.

c) Las cotizaciones de los "PARTICIPANTES" serán el 7% decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dieciséis días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

PODER LEGISLATIVO**DECRETO NUMERO 32-84****EL CONGRESO NACIONAL**

CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley de INPREMA los maestros en servicio de la educación nacional adquieren una jubilación en base al promedio de los treinta y seis (36) últimos sueldos devengados por los años de servicio y la edad mínima de los cincuenta (50) años.

CONSIDERANDO: Que el maestro jubilado al hacer uso de este derecho, ha adquirido una preparación y experiencia profesional de incalculable valor, que se pierde al no ser aprovechada oportuna y adecuadamente.

CONSIDERANDO: Que la Ley de INPREMA, en el Artículo 77 prohíbe a los docentes jubilados percibir otra remuneración del sector público por concepto de trabajos realizados, perdiéndose con ello la oportunidad de aprovechar la experiencia valiosa que pueda brindar al Estado y a la sociedad en forma de consultorías, asesorías, conferencias, seminarios o talleres.

CONSIDERANDO: Que el docente jubilado es una reserva moral de alta dignidad profesional que no debe relegarse al olvido, ni negársele la oportunidad de contribuir con su capacidad y experiencia al desarrollo del país.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo 1. Reformar por adición el Artículo 77 de la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), el que deberá leerse de la siguiente manera:

"ARTICULO 77. Todas las prestaciones otorgadas por esta Ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean o recibieren sus titulares; y las únicas incompatibilidades con su disfrute son el ejercicio profesional en los niveles de enseñanza comprendidos en el Sistema de Previsión del "INSTITUTO" y el trabajo remunerado de los jubilados y pensionados en cargos del Sector Público, excepto cuando los jubilados desempeñen funciones de consultoría, asesoría o impartan conferencias, seminarios o talleres. En estos casos el jubilado no cotizará para ningún sistema

de previsión social que signifique un aumento a la cuantía de la jubilación percibida.

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

DECRETO NUMERO 32-84

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que conforme el Artículo 163 de la Constitución de la República se entiende como docente a quien "Administra, organiza, dirige, imparte o supervisa la labor educativa y que sustenta como profesión el magisterio".

CONSIDERANDO: Que la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, considera como participantes del sistema a los docentes en servicio.

CONSIDERANDO: Que muchos docentes en servicio son trasladados por la Secretaría de Educación, mediante licencias en sus cargos, a ocupar puestos técnicos mediante contrato en Proyectos o Programas de dicha Secretaría, financiados con préstamos o donaciones de Organismos Internacionales.

CONSIDERANDO: Que tal situación discontinúa la participación del docente como derechohabientes del sistema de Previsión del Magisterio.

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Estado proteger a los docentes en servicio, a fin de que tengan una jubilación justa por sus servicios prestados a la patria.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo 1. Reformar el Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) el cual se leerá así:

ARTICULO 25. Asimismo tendrán la calidad establecida por el Artículo 23 previa afiliación obligatoria a "EL INSTITUTO" las siguientes personas:

DECRETOS NUMEROS 185-96 Y 199-96

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1996

a) Los docentes hondureños que en uso de becas, realicen estudios en el extranjero, tanto patrocinados por Organismos Internacionales como Nacionales, o de otros Estados.

Poder Judicial de Honduras

- b) Los docentes hondureños que presten servicios técnicos en Organismos Internacionales de Educación, Ciencia o Cultura, de los cuales HONDURAS sea país miembro o cuando el docente siendo miembro del sistema pase a prestar servicios en Proyectos o Programas de la Secretaría de Educación Pública financiados con préstamos o donaciones de Organismos Internacionales. En estos casos la Secretaría cuidará que por el conducto correspondiente se haga efectiva a INPREMA la cuota patronal y la del docente.
- c) Los docentes originarios de otros países que presten servicios en territorio nacional con arreglo con los Convenios y Tratados suscritos y ratificados por Honduras, siempre que haya reciprocidad y hasta donde éstas se extienda.
- d) Los docentes que gocen de licencia sin sueldo y que desempeñen cargo a tiempo completo en Organizaciones Magisteriales legalmente reconocidas por el Estado.
- e) Los docentes que gocen de licencia de conformidad con el Artículo 70, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de Educación, siempre que en estos casos el plazo de dicha licencia no sea mayor de seis meses. El Reglamento de la Ley regulará la forma de dichos PARTICIPANTES.

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial LA GACETA.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los 31 días del mes de octubre de 1996.

DECRETO NUMERO 99

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, investida de todos los Poderes del Estado,

DECRETA:

Artículo 1o.—Reformar el Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, el cual se leerá así:

Artículo 5.—El Directorio es el órgano superior de dirección y decisión; estará integrado por los siguientes miembros: a) El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública o su representante, quien lo presidirá. b) El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social o su representante. c) El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público o su representante. d) El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia o su representante. e) Un miembro propietario y un suplente por cada uno de los Colegios Magisteriales que gocen de Personería Jurídica, sin que en ningún caso exceda de cuatro propietarios y cuatro suplentes. f) Un miembro propietario y un suplente por los docentes jubilados o pensionados, electo por la Asociación Nacional de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras. g) Un miembro propietario y un suplente electos de común acuerdo por los propietarios de Establecimientos Privados de Educación que sean integrantes del Sistema. El Ministerio de Educación Pública reglamentará el procedimiento de su elección.

Artículo 2o.—El presente Decreto entrará en vigencia en la fecha de su aprobación y deberá publicarse en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, en Tegucigalpa, Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.

JOSE EFRAIN BU GIRON

Presidente

BENIGNO RAMON IRIAS HENRIQUEZ

Secretario

JUAN PABLO URRUTIA RAUDALES

Secretario

DECRETO NUMERO 100

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, investida de todos los Poderes del Estado,

DECRETA:

Artículo 1.—Aprobar en todas y cada una de sus partes el Convenio para la Venta de Productos Agrícolas bajo la Ley Pública PL-480 suscrito el 22 de mayo de 1981 entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos de América que literalmente dice:

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.— REPUBLICA DE HONDURAS.—Tegucigalpa, D. C., 10 de agosto de 1981. Señor. Presente. Para su conocimiento y demás fines, transcribo: ACUERDO NUMERO 420.—Tegucigalpa, Distrito Central, 12 de junio de 1981.—EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CONSIDERANDO: Que con fecha 22 de mayo de 1981, el Gobierno de la República de Honduras suscribió con el Gobierno de los Estados Unidos de América un Convenio para la Venta de Productos Agrícolas, a fin de importar 20,000 Toneladas Métricas de Trigo bajo la Ley Pública de los Estados Unidos de América PL-480; CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República mediante Acuerdo No. 371 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público con fecha 20 de febrero de 1981, autorizó al Ministro de Hacienda y Crédito Público por Ley, licenciado Jorge Hernán Goleas Domínguez, para que en nombre y representación del Gobierno de la República de Hon-

duras suscribiera con el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, el mencionado Convenio para la Venta de Productos Agrícolas; POR TANTO: En uso de las facultades de que está investido, ACUERDA: Artículo 1o. Aprobar el Convenio para la Venta de Productos Agrícolas bajo la Ley Pública PL-480 suscrito el 22 de mayo de 1981, entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que literalmente dice: CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS.—El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras convienen en la Venta de Productos Agrícolas especificados en páginas posteriores. Forman parte de este Convenio el Preámbulo y los Capítulos I y III del Convenio firmado el 27 de febrero de 1979, junto con el Capítulo II abajo descrito: CAPITULO II. CLAUSULAS PARTICULARES.

ARTICULO I

TABLA DE PRODUCTOS:

Producto	Período de Suministro	Cantidad Máxima Aproximada	Valor Máximo en el Mercado de Exportación
	(Año Fiscal de los Estados Unidos)	(Toneladas Métricas)	(Millones)
Trigo/Harina de Trigo	1981	20,000	\$ 3.8
TOTAL			\$ 3.8

ARTICULO II

TERMINOS DE PAGO: CREDITO EN DOLARES

A. Pago Inicial — Cinco (5) por ciento. B. Pago en moneda local — Ninguno. C. Número de Pagos de Amortización Diecinueve (19). D. Monto de cada Pago de Amortización — Montos aproximadamente iguales. E. Fecha de Vencimiento del primer pago de Amortización — Dos (2) años a partir de la fecha de la última entrega de productos durante cada año calendario. F. Tasa de Interés Inicial — Dos (2) por Ciento. G. Tasa de Interés Posterior — Tres (3) por ciento.

ARTICULO III

TABLA DE MERCADEO NORMAL:

Producto	Período de Importación	Requisitos Normales de Mercadeo
	(Año Fiscal de los E.U.)	
Trigo/Harina de Trigo	1981	51,000 Toneladas Métricas

ARTICULO IV

LIMITACIONES DE EXPORTACION

A. Período de Limitación de Exportación: El Período de limitación de exportación será el año fiscal 1981 de los Estados Unidos o cualquier otro año fiscal subsecuente de los Estados Unidos durante el cual estén siendo importados o utilizados los productos financiados bajo este Convenio. B. Productos a los que aplica las Limitaciones de Exportación: Para los propósitos del Capítulo I, Artículo III A (4) de este Convenio, los productos que no pueden ser exportados son: Para el trigo/harina de trigo, trigo, harina de trigo, trigo aplastado, sémola, harina y bulgar (o los mismos productos bajo diferentes nombres).

ARTICULO V

MEDIDAS DE AUTOAYUDA

A. Al poner en ejecución estas medidas de autoayuda, deberá hacerse énfasis específico en contribuir directamente al desarrollo del progreso en las áreas rurales de escasos recursos

DECRETO NUMERO 175-84

EL CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

Artículo 1.—Reformar el Artículo 27 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, el que deberá leerse así:

“Artículo 27.—Para el cumplimiento de su objeto, funcionamiento y administración, “EL INSTITUTO” percibirá las aportaciones del Gobierno Central y de las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas del Sistema Educativo Escolar, y las cotizaciones individuales de los PARTICIPANTES conforme a las siguientes tasas:

- a) Las aportaciones del Gobierno Central, se calcularán sobre el total de los sueldos pagados a los “PARTICIPANTES” de la manera siguiente:

1981 el 8%

1982 el 9%

1983 el 10%

1984 el 11%

1985 en adelante el 12%

- b) Las aportaciones de las Instituciones Semi-Oficiales y Privadas de Educación Escolar, se calcularán sobre el total de los sueldos pagados a los “PARTICIPANTES” de la manera siguiente:

1981 el 8%

1982 el 9%

1983 el 10%

1984 en adelante el 11%

- c) Las cotizaciones de los “PARTICIPANTES”, serán el 7% del total de sus sueldos mensuales percibidos.

Artículo 2.—El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial “LA GACETA”.

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.

LA GACETA

Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 23 de mayo de 1890, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

Diario Oficial de la República de Honduras
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
Director Licenciado: SIGFRIDO PINEDA GREEN

AÑO CXXI

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, MIERCOLES 29 DE ENERO DE 1997

NUM. 28.173

PODER LEGISLATIVO

Decreto No. 185-96

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que conforme el Artículo 163 de la Constitución de la República se entiende como docente a quien "Administra, organiza, dirige, imparte o supervisa la labor educativa y que sustenta como profesión el magisterio".

CONSIDERANDO: Que la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, considera como participantes del sistema a los docentes en servicio.

CONSIDERANDO: Que muchos docentes en servicio son trasladados por la Secretaría de Educación, mediante licencias en sus cargos, a ocupar puestos técnicos mediante contrato en Proyectos o Programas de dicha Secretaría, financiados con préstamos o donaciones de Organismos Internacionales.

CONSIDERANDO: Que tal situación discontinúa la participación del docente como derechohabientes del sistema de Previsión del Magisterio.

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Estado proteger a los docentes en servicios, a fin de que tengan una jubilación justa por sus servicios prestados a la patria.

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo 1.—Reformar el Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) el cual se leerá así:

ARTICULO 25.—Asimismo, tendrán la calidad establecida por el Artículo 23 previa afiliación obligatoria a "El Instituto" las siguientes personas:

CONTENIDO

DECRETOS NUMEROS 185-96 y 199-96
Noviembre y Diciembre de 1996

AVISOS

a) Los docentes hondureños que en uso de becas, realicen estudios en el extranjero, tanto patrocinados por Organismos Internacionales como Nacionales, o de otros Estados.

b) Los docentes hondureños que presten servicios técnicos en Organismos Internacionales de Educación, Ciencia o Cultura de los cuales Honduras sea país miembro, o cuando el docente siendo miembro del sistema pase a prestar servicios en Proyectos o Programas de la Secretaría de Educación Pública financiados con préstamos o donaciones de Organismos Internacionales. En estos casos la Secretaría cuidará que por el conducto correspondiente se haga efectiva a INPREMA la cuota patronal y la del docente.

c) Los docentes originarios de otros países que presten servicios en territorio nacional con arreglo con los Convenios y los Tratados suscritos y ratificados por Honduras, siempre que haya reciprocidad y hasta donde ésta se extienda.

d) Los docentes que gocen de licencia sin sueldo y que desempeñen cargo a tiempo completo en Organizaciones Magisteriales legalmente reconocidas por el Estado.

e) Los docentes que gocen de licencia de conformidad con el Artículo 70, Inciso a) y b) de la Ley Orgánica de Educación, siempre que en estos casos el plazo de dicha licencia no sea mayor de seis meses. El Reglamento de la Ley regulará la forma de dichos participantes.

Poder Judicial de Honduras

2 LA GACETA — REPUBLICA DE HONDURAS — TEGUCIGALPA, M. D. C., 29 DE ENERO DE 1997

Artículo 2.—El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial LA GACETA.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 31 días del mes de octubre de 1996.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente

ROBERTO MICHELETTI BAIN
Secretario

SALOMON SORTO DEL CID
Secretario

causada por las fuertes lluvias y vientos que han azotado dichas zonas, en los días comprendidos entre el 9 y el 19 de noviembre de 1996.

CONSIDERANDO: Que el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, mediante Decreto Ejecutivo N° PCM-048-96 del 21 de noviembre de 1996, ha declarado en situación de emergencia los departamentos de Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Cortés y Yoro.

POR TANTO,

D E C R E T A :

Artículo 1.—Exonerar hasta el 31 de enero de 1997, del pago de los derechos arancelarios, tasas, sobretasas, cargos, impuesto sobre ventas y demás gravámenes fiscales y los servicios portuarios que graven la importación; inclusive aquellas que procedan de recintos amparados bajo regímenes especiales; de las mercancías que sean donadas a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), para atender la situación de emergencia que sufre la población damnificada en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara y Yoro.

Artículo 2.—Para gozar de la exoneración a que se refiere el Artículo anterior, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), deberá solicitar la dispensa correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.